

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2299/2533

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายทรงธรรม วัฒนากิจพานิช

จำเลย

นายสมเกียรติ อัสวทวิชัย ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 292

ความว่า จำเลยฎีกา หากศาลฎีกาพิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดจำเลย จะไม่มีโอกาสได้ทรัพย์สินคืน โปรดมีคำสั่งให้งดการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 68)

สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยรวม 3 แปลง เพื่อบังคับตามคำพิพากษาตามยอมให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดคือที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 6897,5159 และ 7094 ตำบลกระโทกอำเภอยะผา จังหวัดนครราชสีมา จำเลยยื่นคำร้องว่า ราคาที่ศาลอนุญาตให้ขายนั้นต่ำกว่าราคาจริงมากขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 59,60)

พิจารณาแล้ว กรณีไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตตามขอให้งดคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ